



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Collegio così composto:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1) Dott Luigi Argan | Presidente |
| 2) Dott Alfredo Matteo Sacco | Giudice |
| 3) Dott. Renato Castaldo | Giudice rel |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **53682/2017** e vertente tra:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. ROMANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DI VILLA EMILIANI 48 ROMA presso il difensore avv. ROMANO FRANCESCO;

ATTORE

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. PIETROLUCCI ANDREA e dell'avv. DE SANTIS MARCO (*C.F._3*) VIALE ANGELICO 92 00195 ROMA; , elettivamente domiciliato in VIALE ANGELICO 92 00195 ROMA presso il difensore avv. PIETROLUCCI ANDREA;

CONVENUTO

OGGETTO: azione di riduzione, scioglimento comunione ereditaria

CONCLUSIONI: come da verbale del 14/2/24

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte attrice ha esposto di essere il figlio adottivo di *Persona_1* deceduto in data 21/5/16 senza lasciare altri eredi legittimari.

Ha esposto di avere ricevuto notizia dal cugino convenuto *Controparte_1* della pubblicazione di un testamento del 23/4/16 con il quale il de cuius aveva nominato il convenuto erede universale.

Ha esposto che tale testamento violava il proprio diritto alla quota di riserva.

Ha descritto i beni caduti in successione e facenti parte del patrimonio del de cuius composto da beni immobili, contanti e valori mobiliari.

Ha esposto che con il convenuto non era stato raggiunto un accordo sulla divisione.

Ha concluso chiedendo:

dichiarare aperta la successione legittima del Dott. *Persona_1* con la nomina - se necessaria – di un curatore;

dichiarare che il sig. *Parte_1* è erede legittimo, in concorso in parti uguali con l'erede chiamato *Controparte_1* e conseguentemente dichiarare la nullità del testamento per la parte in cui esclude il medesimo dall'eredità;

procedere a seguito dell'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati, alla divisione dell'eredità, ex artt. 713 e ss. c.c., con attribuzione ai medesimi delle quote ad ognuno spettanti;

condannare ex art. 561 c.c. il signor *CP_1* al pagamento della metà dei frutti per il godimento degli immobili ereditari e/o dell'indennità, dalla data del decesso e fino al pagamento effettivo, in una somma non inferiore ad Euro 1.500,00 mensili

Il convenuto ha contestato la domanda.

Ha premesso di non volersi opporre alla reintegrazione del signor *Parte_1* nella sua quota di riserva.

Ha sostenuto che la lesione della quota di riserva non determinava la nullità del testamento.

Ha contestato il valore attribuito all'asse ereditario e l'infondatezza della domanda volta al pagamento dell'indennità e/o dei frutti. Sotto quest'ultimo profilo ha dedotto di non essere nel possesso, né nella detenzione, dell'immobile di via Passaglia, che è sempre stato occupato e lo è tutt'ora dal fratello del de cuius, signor *Persona_2*, al quale il fratello aveva consentito di abitare gratuitamente.

Ha esposto che risultava occupata da un familiare del de cuius anche l'autorimessa di Via Tunisi e che anche per la stessa egli non aveva percepito alcun corrispettivo; per l'immobile di Via Telesio, ha dedotto che lo stesso è stato locato solo dal mese di agosto 2017, ad un canone di Euro 1.100,00 mensili.

Ha esposto che in sede di ricostruzione dell'asse ereditario, inoltre, doveva tenersi conto anche delle imposte di successione gravanti sull'eredità, pari all'8% sul valore fiscale dell'asse ereditario e dei debiti del de cuius ammontanti a complessivi Euro 72.773,98, di cui Euro 18.344,60 già pagati dal convenuto.

Ha concluso chiedendo:

accertare e dichiarare la titolarità, in capo all'attore *Parte_1*, della sua quota di legittima, in relazione all'eredità del signor *Persona_1*, nella misura del 50% pro indiviso;

disporre la divisione dell'eredità in relazione ai cespiti (relictum e debitum) di cui in narrativa e, per l'effetto, assegnare a ciascuno convivente la quota allo stesso spettante;

accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento da parte del convenuto *Controparte_1* della somma di Euro 18.344,60 per debiti ereditari e, per l'effetto, condannare il signor *Parte_1* a corrispondere al signor *Controparte_1* ex art. 752 c.c., la sua quota parte, pari al 50%, ovvero tenere conto di tale anticipazione in sede di determinazione dei rispettivi lotti;

attribuire al convenuto *Controparte_1* e/o comprendere nel lotto del medesimo, l'immobile sito in Roma, Via Telesio n. 14, per le ragioni di cui in narrativa;

rigettare tutte le ulteriori domande di parte attrice, perché infondate e non provate, sia in fatto che in diritto;

La domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie deve essere accolta.

Nel testamento olografo il de cuius ha nominato erede universale il convenuto ed ha totalmente pretermesso il figlio, attore del presente giudizio.

Su tale questione non sono insorte contestazioni cosicché le disposizioni testamentarie devono essere ridotte di $\frac{1}{2}$ tale essendo la quota spettante al figlio in assenza del concorso di altri legittimari ai sensi dell'art. 537 cc.

Pertanto, la parte attrice deve essere dichiarata comproprietaria al 50 % con la parte convenuta dei seguenti beni immobili:

IMMOBILE 1 - Appartamento int.10 sito in via Bernardino Telesio n° 14 - Roma

IMMOBILE 2 – Cantina sita in via Bernardino Telesio n° 14 -Roma

IMMOBILE 3 - Appartamento int. 15 sito in via Carlo Passaglia n° 11 - Roma

IMMOBILE 4 - Box auto n°83 di via Tunisi n° 52/80 -Roma

e del 50% dei seguenti beni mobili:

- Conto corrente N. 1156 presso la *Controparte_2* di Roma, ivi sita in Via della Seta n. 19, con un saldo attivo al momento dell'apertura della successione di €. 5.508,27.
- Conto corrente N. 6238 presso la medesima Banca ed Agenzia cointestato con il sig. *Controparte_1* da considerarsi ai fini ereditari al 50%, recante un saldo attivo al momento dell'apertura della successione già calcolato alla metà pari ad €. 642,79.
- Deposito titoli sempre presso la medesima Banca ed Agenzia N. 128540, recante un saldo attivo al momento al momento dell'apertura della successione pari ad €. 71.066,81.
- Conto corrente presso la BNL, Agenzia 6318 di Roma, sita in via Cristoforo Colombo n. 550, recante un saldo attivo al momento dell'apertura della successione pari ad €. 668,05.

- Conto corrente presso la *Controparte_3*, Ag. 19 di Roma, sita in C.ne Trionfale n. 72, recante un saldo attivo al momento del decesso pari ad €. 27.529,67.

Per un valore totale al 21.5.2016, pari ad €. 105.415,59,

Deve, poi, essere accolta la domanda di parte convenuta di riconoscimento di un credito nei confronti della massa ereditaria per spese anticipate per la gestione dei beni ereditari. Il doc. 13 allegato da parte convenuta contiene l'elenco dettagliato dei debiti (attinenti a spese funerarie, pagamento utenze, oneri condominiali, pagamento Imu e altro) e i docc. 14 e 15 contengono le quietanze relative per complessivi €. 18.344,60.

Nella memoria ex art. 183 Vi co cpc. 2 ai doc. 1-4 è stata fornita prova dell'ulteriore pagamento di debiti imputabili alla massa (sempre per Imu, oneri condominiali ed utenze) per ulteriori Euro 4.404,31 e complessivi €. 22.748,91; dette somme per il 50% gravano sull'attore e di queste deve tenersi conto nella successiva valutazione economica delle quote.

Non può essere invece, riconosciuto il credito relativo agli importi versati dalla parte convenuta per le tasse di successione posto che l'attore, quale discendente in linea diretta ha diritto ad un regime fiscale diverso, con esenzione totale fino all'importo massimo di €.1.000.000,00.

Non possono essere riconosciute quali debiti della massa le somme che la parte attrice ha dovuto pagare per il perfezionamento della pratica pensionistica del padre, di cui è stato beneficiario in quanto studente; tali somme, infatti, sono state versate esclusivamente nell'interesse dell'attore al fine di conseguire la prestazione previdenziale.

Deve, invece, essere parzialmente accolta la domanda di parte attrice di riconoscimento dei frutti civili per il mancato godimento dei beni.

Sul punto il ctu ha riscontrato questa situazione:

durante i sopralluoghi effettuati tutti gli immobili erano di fatto occupati.

L'IMMOBILE 1, è in locazione alla "VERBATIM SOC. *Parte_2* con un contratto della durata di 6 anni dal 01/08/2017 al 31/07/2023 per un importo annuo di €

13.200,00 (€ 1.100,00 mensile), contratto sottoscritto come locatore dal convenuto *Controparte_4* .

L' *CP_5* 2 è occupato da materiale d'archivio ed è in possesso del Sig. [...] *CP_1*

L'IMMOBILE 3 è occupato dal Sig. *Persona_2* con un contratto di comodato a titolo vitalizio concluso dal de cuius

L'IMMOBILE 4 è occupato da materiale vario e da una moto e l'accesso è stato possibile con l'apertura del box da parte del Sig. *Persona_2* .

Può, pertanto, ritenersi con riferimento agli immobili 3 e 4 che gli stessi non sono mai entrati nella disponibilità del convenuto.

Spetta, invece, come riconosciuto dallo stesso convenuto, il 50% del canone del bene concesso in locazione e il 50% del valore locativo della cantina occupata da materiale del convenuto.

Per la cantina (cantina via Bernardino Telesio n° 14) il CTU ha calcolato un valore locativo di euro 148,00 al mese.

Con riferimento alla decorrenza delle somme dovute si osserva che la Corte di Cassazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4709 del 21/02/2020) in caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti.

Nel caso di specie solo con decorrenza dal luglio 2017 data di notifica dell'atto di citazione sarà possibile riconoscere i frutti civili.

Il convenuto, pertanto, deve essere condannato al pagamento delle seguenti somme:

relativamente all'immobile 1 (Appartamento int.10 sito in via Bernardino Telesio n° 14) € 13.200,00 x 6 anni = 79.200 – 50% = € 39.600,00 (in relazione al periodo 01/08/2017 al 31/07/2023);

per l'Immobile 4 (cantina) € 148,00 (importo mensile) x 12 mesi x 6 anni: 2 = € 5.328 (in relazione al periodo 01/08/2017 al 31/07/2023).

Con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione formatasi a seguito del positivo esperimento dell'azione di riduzione, si osserva che 3 dei 4 beni immobili non sono conformi alle norme urbanistiche. Il ctu ha indicato quali sono gli aspetti da sanare. Segnatamente:

con riferimento all'immobile 1 sono state riscontrate dal ctu alcune difformità urbanistiche, per le quali è necessario provvedere alla presentazione di una CILA in sanatoria per diversa distribuzione degli spazi interni, procedere ad un nuovo accatastamento dell'immobile, al ripristino di una finestra chiusa con demolizione della muratura e fornitura e posa in opera di un nuovo infisso.

Con riferimento all'immobile numero 2, invece, risulta necessario procedere alla demolizione del Wc, al ripristino dei luoghi e al deposito della planimetria catastale non presente all'Ufficio Catastale di Roma.

In relazione all'immobile 3 risultano presentate diverse pratiche di condono:

1. La prima domanda di condono è stata presentata in data 29/09/1986 con protocollo n°196871;
2. la seconda è stata presentata in data 29/03/1995 con protocollo n° 82260
3. la terza è stata presentata in data 30/03/2004 con protocollo 515915.

Solo per la seconda domanda di condono, intestata al sig. Persona_1, è stata rilasciata in data 27/02/2004 concessione in sanatoria n° 312646 per una superficie residenziale di 12,35 mq.

Andrebbero, pertanto, completate le pratiche ancora aperte, effettuate le variazioni catastali e ottenuto il certificato di abitabilità

Secondo la Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019) quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Gli atti di scioglimento della comunione (sia ordinaria che ereditaria) sono, pertanto, soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.

Il principio esposto trova applicazione non solo nelle “divisioni volontarie”, ossia a quelle contrattuali, ma anche in quelle giudiziali, non potendo i condividenti, mediante il ricorso al giudice, conseguire un risultato diverso da quello che potrebbero ottenere mediante un atto notarile ovvero eludere le norme imperative richiamate (cfr. Cass., 28.11.2001, n. 15133; Cass., 17.1.2003, n. 630).

La Corte ha fatto riferimento altresì al concetto “formale” di edificio abusivo, già fatto proprio dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia 22.3.2019, n. 8230, secondo cui si considera abusivo ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 46, comma 1, del

d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 (e dunque non negoziabile) quell'edificio che formi oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad esso relativi, indipendentemente dal carattere illecito dell'edificio in sé. Nel caso di specie il titolo abilitativo manca.

Nelle memorie finali la parte convenuta ha manifestato l'intenzione di accollarsi tutti i costi per eliminare gli abusi per avanzare poi domanda di attribuzione di tutti i beni.

La parte attrice ha preso atto di questa volontà e ha manifestato la volontà di assumersi gli oneri di uno degli immobili alla cui attribuzione ha interesse.

Appare, opportuno, pertanto, previa pronuncia parziale sulla domanda di riduzione, sul pagamento dei frutti civili e sul riconoscimento dei debiti nei confronti della massa, rimettere la causa sul ruolo per lo svolgimento delle operazioni divisionali e per la verifica della possibilità di sanatoria dei beni.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Collegio, non definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:

- 1) Accerta la lesione della quota di riserva di parte attrice e per l'effetto riduce in misura della metà le disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo di *Persona_1* pubblicato in data 29/7/16;
- 2) Attribuisce, per l'effetto, alla parte attrice la proprietà per 1/2 dei seguenti beni relitti da *Persona_1* :
 - Appartamento sito in Roma, Via Bernardino Telesio n° 14 posto al piano 3° e distinto al N.C.E.U. di Roma al Foglio 372 - Part. 117 - Sub. 9 - Z.C. 3 - Cat. A/2 - Classe 3 - Consis. 5 Vani - Sup Catastale 91 mq (escluse aree esterne 89 mq) – Rendita € 1342,79
 - Cantina sito in Roma, Via Bernardino Telesio n° 14 posto al piano S1 e distinto al N.C.E.U. di Roma al Foglio 372 - Part. 117 - Sub. 25 - Z.C. 3 - Cat. C/2 - Classe 8 - Consis. 18 mq - Sup Catastale non indicata – Rendita € 171,05

- Appartamento sito in Roma, Via Carlo Passaglia n° 11 posto al piano 5°, scala A e distinto al N.C.E.U. di Roma al Foglio 372 - Part. 120 - Sub. 506 - Z.C. 3 - Cat. A/2 - Classe 2 - Consis. 3,5 Vani - Sup Catastale 55 mq (escluse aree esterne 55 mq) – Rendita € 804,38
 - Box auto sito in Roma, Via Tunisi n° 52/80 posto al piano S3, int. 83 e distinto al N.C.E.U. di Roma al Foglio 403 - Part. 256 - Sub. 311 - Z.C. 3 - Cat. C/6 - Classe 8 - Consis. 16 mq - Sup Catastale 17 mq – Rendita € 152,04 in diritto di proprietà superficiaria per 92 anni dal 23 Dicembre 2003
 - Conto corrente N. 1156 presso la *Controparte_2* di Roma, ivi sita in Via della Seta n. 19.
 - Conto corrente N. 6238 presso la medesima Banca ed Agenzia cointestato con il sig. *Controparte_1* da considerarsi ai fini ereditari al 50%,
 - Deposito titoli sempre presso la medesima Banca ed Agenzia N. 128540.
 - Conto corrente presso la BNL, Agenzia 6318 di Roma, sita in via Cristoforo Colombo n. 550,
 - Conto corrente presso la *CP_2* *Controparte_3*, Ag. 19 di Roma, sita in C.ne Trionfale n. 72
- 3) Accerta l'esistenza di un credito nei confronti della massa ereditaria in favore della parte convenuta per una somma pari ad €. 22.748,91
- 4) Condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di €. 44.928,00 quali frutti civili, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda
- 5) Rimette la causa sul ruolo per le operazioni divisionali come da separata ordinanza

Roma 26/7/24

Il Giudice estensore

Dott. Renato Castaldo

Il Presidente

dott. Luigi Argan